

[Part 1] ㉠ 어휘

1. **징수(徵收)**: 국가나 공공 기관이 세금이나 비용 등을 거두어들이는 일.
동의어: 수납(收納), 추징(追徵)
예문: 지방자치단체는 주민세를 매년 정해진 기한 내에 징수한다.
2. **수반(隨伴)하다**: 어떤 일이 다른 일과 함께 따르다.
동의어: 동반(同伴)하다, 수행(隨行)하다
예문: 대규모 개발 사업에는 환경 파괴의 위험이 수반된다.
3. **불이행(不履行)**: 해야 할 의무나 약속을 실행하지 않는 것.
동의어: 미이행(未履行), 불실행(不實行)
반의어: 이행(履行)
예문: 계약상 의무를 불이행한 측에 손해 배상 책임이 발생했다.
4. **약정(約定)**: 서로 의논하여 정하는 일, 또는 그렇게 정한 내용.
동의어: 합의(合意), 협약(協約)
예문: 양측은 임대 기간과 보증금에 대한 약정을 문서로 체결했다.
5. **용인(容認)하다**: 너그럽게 받아들여 인정하다.
동의어: 허용(許容)하다, 묵인(默認)하다
반의어: 불허(不許)하다
예문: 사회가 부정행위를 용인하면 공정한 질서를 유지할 수 없다.
6. **계고(戒告)**: 행정 기관이 의무 불이행자에게 일정한 기한까지 의무를 이행하지 않으면 강제 집행을 하겠다고 미리 알리는 행위.
예문: 행정청은 위반 건축물 소유자에게 자진 철거를 요구하는 계고 문서를 발송했다.
7. **절박(切迫)하다**: 상황이 매우 급하고 다급하다.
동의어: 긴박(緊迫)하다, 급박(急迫)하다
반의어: 여유(餘裕)롭다
예문: 수해가 절박한 상황이라 주민들을 긴급히 대피시켰다.
8. **물리력(物理力)**: 물리적인 힘, 즉 사람이나 물건에 직접 가해지는 유형의 강제력.
동의어: 실력(實力), 강제력(強制力)
예문: 경찰은 시위대를 해산시키기 위해 최소한의 물리력을 행사했다.
9. **판시(判示)하다**: 법원이 판결이나 결정을 통해 법률적 판단을 밝히다.
동의어: 선고(宣告)하다
예문: 대법원은 해당 조항이 헌법에 위배되지 않는다고 판시했다.
10. **권익(權益)**: 권리와 이익을 아울러 이르는 말.
동의어: 이권(利權)
예문: 소비자 보호법은 소비자의 권익을 지키기 위해 제정되었다.
11. **재량권(裁量權)**: 법률이 정한 범위 안에서 행정 기관이 스스로 판단하여 처리할 수 있는 권한.
예문: 담당 공무원이 재량권을 남용하여 특정 업체에 유리한 결정을 내렸다.
12. **일탈(逸脫)**: 정해진 범위나 기준에서 벗어나는 것.
동의어: 이탈(離脫), 위반(違反)
예문: 공무원의 권한 일탈은 행정 소송을 통해 통제될 수 있다.
13. **사법 심사(司法審査)**: 법원이 행정 기관의 행위가 적법한지를 판단하고 통제하는 절차.
예문: 위헌 여부에 대한 사법 심사를 거쳐 해당 법률이 효력을 잃었다.

2027 수능특강 독서 (2부 적용학습 사회문화 03강) '행정 대집행'

[Part 2] 문장 독해 — 학생용 (빈칸 버전)

원본 지문	문장 독해 (빈칸)
1) 행정 대집행은 공법상 대체적 작위 의무를 의무자가 불이행한 경우에 행정청이 의무자 대신 직접 행위를 하거나 제삼자에게 이를 하게 하고, 그 비용을 의무자로부터 징수하는 제도이다. 대체적 작위 의무란 타인이 대신하여 이행할 수 있는 적극적 행위 의무를 의미하며, 건물의 철거, 불법 시설물의 제거, 오염 물질의 제거 의무 등이 해당한다. 이는 어떠한 행위를 하여서는 안 되는 소극적 의무인 부작위 의무나 오직 의무자만이 이행할 수 있는 의무인 비대체적 작위 의무와는 구별된다. 행정 대집행은 국민의 재산권 등 기본권에 대한 중대한 제한을 수반하므로 반드시 법적 근거가 있어야 한다. 헌법상 법치 행정의 원리에 따라, 모든 행정 작용은 법률에 근거하여 이루어져야 하기 때문이다. 따라서 행정상 의무를 명할 수 있는 명령권의 근거가 되는 법이 동시에 강제로 행정을 집행하는 근거가 될 수는 없으며, 대집행을 위한 별도의 법적 근거가 필요하다.	중심어(구) _____, _____, _____ 문장 독해 •1 행정 대집행의 개념 : _____를 의무자가 _____한 경우에 _____이 의무자 대신 직접 행위를 하거나 _____에게 이를 하게 하고, 그 _____을 의무자로부터 _____하는 제도. _____의 개념 : 타인이 대신하여 이행할 수 있는 _____, 건물의 _____, 불법 시설물의 _____, 오염 물질의 제거 의무 등. •2 구별되는 의무 유형 -3 _____: 어떠한 행위를 하여서는 안 되는 _____ 의무 -(대비) -4 _____: 오직 _____ 이행할 수 있는 의무 -(대비) •3 행정 대집행은 국민의 _____ 등 _____에 대한 중대한 제한을 _____하므로 반드시 _____가 있어야 함. -5 헌법상 _____: 모든 행정 작용은 _____하여 이루어져야 함. -(근거) •4 _____가 되는 법이 동시에 강제로 행정을 _____가 될 수는 없음 → _____가 필요. 중심 내용 _____
2) 행정 대집행법상 대집행이 가능하기 위해서는 다음과 같은 실체적 요건을 충족해야 한다. 첫째, 공법상 의무의 불이행이 있어야 한다. 예를 들어 건축법을 위반하여 건축물을 건축한 사람은 공법인 건축법에 따라 철거 의무가 발생하므로, 불법 건축물 철거 의무는 공법상 의무에 해당한다. 반면, 공공용지 취득 시 건물 소유자가 매매 대상 건물에 대한 철거 의무를 부담하겠다는 약정을 한 경우, 그 철거 의무는 공법상 의무가 아닌 약정에 따른 사법상 의무이므로 대집행의 대상이 되지 않는다. 둘째, 대체적 작위 의무여야 한다. 부작위 의무나 비대체적 작위 의무는 대집행의 대상이 될 수 없다. 다만, 부작위 의무인 불법 공작물의 설치 금지 의무는 이미 불법 공작물이 설치된 경우 해당 공작물의 철거라는 작위 의무로 전환되어 대집행의 대상이 된다. 셋째, 비례의 원칙을 충족해야 한다. 즉 다른 수단으로 이행을 확보하기 곤란하고, 불이행을 방치함이 심히 공익을 해치는 경우에 한해 대집행이 용인될 수 있다.	중심어(구) _____, _____, _____ 문장 독해 •1 행정 대집행법상 대집행의 _____ •2 첫째, _____이 있어야 함. -3 공법상 의무의 예 : _____에 따른 _____ → 공법상 의무에 해당 -(예시) -4 사법상 의무의 예 : _____에 따른 철거 의무 → 대집행의 대상이 _____ -(대비) •3 둘째, _____여야 함. -5 _____나 _____는 대집행의 대상이 될 수 없음. -6 다만, 부작위 의무인 불법 공작물의 _____는 이미 설치된 경우 _____로 전환 → 대집행 대상이 됨 -(예외) •4 셋째, _____을 충족해야 함 : 다른 수단으로 이행을 확보하기 _____하고, 불이행을 방치함이 심히 _____경우에 한해 용인. 중심 내용 _____
3) 대집행은 법적 절차에 따라 진행되며, 크게 네 단계로 이루어진다. 첫 번째 단계는 계고이다. 계고는 상당한 기간 내에 의무를 이행하지 않으면 대집행을 하겠다는 의사를 사전에 통지하는 행위이다. 행정 대집행법은 대집행 전 계고를 의무화하고 있으나, 비상사나 위험이 절박한 경우에는 계고 없이 대집행이 가능하다. 계고는 문서로 하여야 하며, 의무자가 스스로 의무를 이행하는데 필요한 상당한 이행 기간을 정하여야 한다. 두 번째 단계는 대집행 명령에 의한 통지이다. 의무자가 계고를	중심어(구) _____, _____, _____, _____ 문장 독해 •1 대집행은 _____에 따라 크게 _____로 이루어짐. •2 첫 번째 단계 - _____: 상당한 기간 내에 의무를 이행하지 않으면 대집행을 하겠다는 의사를 사전에 _____하는 행위. -3 대집행 전 계고를 _____. 다만, _____나 위험이 _____한 경우에는 계고 없이 대집행 가능 -(예외)

2027 수능특강 독서 (2부 적용학습 사회문화 03강) '행정 대집행'

받고도 지정 기한까지 의무를 이행하지 않을 경우, 행정청은 대집행 영장으로써 대집행 실행 시기, 대집행 책임자의 성명, 대집행 비용을 의무자에게 통지해야 한다. 세 번째 단계는 대집행 실행이다. 대집행의 실행은 행정청이 스스로 또는 제삼자로 하여금 대체적 작위 의무를 이행시키는 물리력의 행사를 말한다. 네 번째 단계는 비용 징수이다. 대집행 비용은 원칙적으로 의무자가 부담해야 한다. 행정청은 비용의 금액과 납부 기일을 정하여 의무자에게 문서로 납부를 명해야 한다.	-4 계고는 _____로 하여야 하며, 상당한 _____을 정하여야 함. •3 두 번째 단계 - _____ : 대집행 _____, 대집행 _____, 대집행 _____을 통지. •4 세 번째 단계 - _____ : 행정청이 스스로 또는 _____로 하여금 대체적 작위 의무를 이행시키는 _____. •5 네 번째 단계 - _____ : 대집행 비용은 _____가 부담. 행정청은 _____과 _____을 정하여 _____로 납부를 명해야 함. 중심 내용 _____
4) 대집행의 대상과 관련하여 특히 논쟁이 되는 것은 토지·건물의 인도가 대집행의 대상이 될 수 있는가이다. 판례에 의하면 토지·건물의 인도는 대집행의 대상이 될 수 없다. 대법원은 토지 공원 시설 점유자에 관한 판결에서, 점유 배제와 점유 이전을 목적으로 하는 인도 의무는 비대체적 작위 의무이므로 대집행의 대상이 될 수 없다고 판시했다. 점유를 이전하는 행위는 오직 의무자만이 이행할 수 있는 행위이므로 타인이 대신할 수 없기 때문이다. 다만, 대법원은 후속 판결에서 건물의 점유자가 철거 의무자일 때에는 건물 철거 의무에 퇴거 의무도 포함되어 있다고 판시하여, 점유 배제를 위한 강제 퇴거는 대집행의 대상이 될 수 있음을 인정하였다.	중심어(구) _____, _____, _____ 문장 독해 •1 논쟁 : _____가 대집행의 대상이 될 수 있는가 -(문제 제기) •2 판례 : 토지·건물의 인도는 대집행의 대상이 될 수 _____. -3 대법원 판결 : _____와 _____을 목적으로 하는 _____는 _____ → 대집행 대상이 될 수 없음. -4 이유 : 점유를 이전하는 행위는 오직 _____ 이행 가능 → 타인이 대신할 수 없음 -(근거) •3 다만, 후속 판결 : 건물의 _____가 _____일 때 → 건물 철거 의무에 _____도 포함 → 점유 배제를 위한 _____는 대집행 대상이 될 수 있음. 중심 내용 _____
5) 위법한 대집행으로 권리를 침해당한 국민은 해당 행정청을 상대로 행정 소송을 제기하여 권리를 구제받을 수 있다. 계고, 대집행 영장에 의한 통지, 대집행의 실행, 비용 납부 명령은 모두 행정 소송의 대상이 된다. 다만, 대집행이 이미 실행돼 버리면 계고나 영장 통지, 대집행 실행에 대한 소송은 그 이익이 상실된다. 대집행이라는 물리적 실행이 끝나 버린 상황에서 설령 법원이 계고나 영장 통지 등의 위법성을 인정하더라도 이미 철거된 건물을 철거되기 이전의 상태로 되돌릴 방법이 없기 때문이다. 따라서 행정 소송에서 대집행을 다룰 경우, 집행 정지를 신청하여 대집행의 실행을 막는 것이 중요하다.	중심어(구) _____, _____, _____ 문장 독해 •1 위법한 대집행으로 권리를 침해당한 국민은 _____을 제기하여 권리를 _____받을 수 있음. -2 _____, _____, _____ → 모두 행정 소송의 대상. •2 다만, 대집행이 이미 _____돼 버리면 계고·영장 통지·대집행 실행에 대한 소송의 _____됨. -3 이유 : 물리적 실행이 끝난 상황에서 _____을 인정하더라도 이미 _____을 되돌릴 방법이 없음 -(근거) •3 따라서 _____를 신청하여 대집행의 실행을 _____이 중요. 중심 내용 _____
6) 행정 대집행은 행정상 의무의 이행을 확보하기 위한 중요한 수단이지만, 동시에 국민의 기본권 보장과 법치 행정의 원리라는 틀 안에서 운용되어야 한다. 특히 대집행의 요건, 대상, 절차, 실행 방법 등에 관한 법리적 쟁점들은 행정의 실효성과 국민의 권익 보호라는 두 가치의 균형점을 모색하는 과정에서 발생한다. 따라서 행정청의 대집행권 행사의 필요성을 인정하되 재량권 남용이나 일탈이 있는 경우 이를 통제하는 사법 심사가 중요한 역할을 한다.	중심어(구) _____, _____, _____ 문장 독해 •1 행정 대집행은 행정상 의무의 _____하기 위한 중요한 수단이지만, _____과 _____라는 틀 안에서 운용되어야 함. •2 대집행의 법리적 쟁점들은 _____과 국민의 _____라는 두 가치의 _____을 모색하는 과정에서 발생. •3 행정청의 대집행권 행사의 필요성을 인정하되 _____이나 _____이 있는 경우 이를 통제하는 _____가 중요한 역할. 중심 내용 _____ 글의 주제 : _____

2027 수능특강 독서 (2부 적용학습 사회문화 03강) '행정 대집행'

[Part 3] ◎ 독해 포인트(설명서) — 학생용 (빈칸 버전)

_____은 _____를 의무자가 _____한 경우에 _____이 의무자 대신 이행하거나 제삼자에게 이행하게 하고, 그 비용을 _____하는 제도이다. 이는 _____에 따라 반드시 별도의 _____가 있어야 한다. 대집행이 가능하기 위한 실체적 요건으로는 _____, _____일 것, _____의 충족이 요구된다. 대집행은 _____, _____, _____, _____의 네 단계로 진행된다. _____는 _____로서 대집행의 대상이 될 수 없으나, _____가 점유자인 경우 _____도 철거 의무에 포함되어 대집행이 가능하다. 위법한 대집행에 대해서는 _____을 제기할 수 있으며, 대집행 완료 전에 _____를 신청하는 것이 중요하다. 행정 대집행은 _____과 국민의 _____라는 두 가치의 균형 속에서 운용되어야 하며, _____가 이를 통제하는 중요한 역할을 한다.

2027 수능특강 독서 (2부 적용학습 사회문화 03강) '행정 대집행'

[Part 4] ◎ 핵심 개념 — 학생용 (빈칸 버전)

포인트 1. _____

행정 대집행은 _____의 _____이 있을 때, _____이 의무자를 대신하여 이행하거나 제삼자에게 이행하게 하는 _____수단이다. 이는 국민의 _____에 대한 중대한 제한을 수반하므로, _____에 따라 별도의 법적 근거가 반드시 필요하다. 행정상 의무를 명하는 _____의 법적 근거와 대집행의 법적 근거는 별개이다.

포인트 2. _____

_____란 타인이 대신 이행할 수 있는 _____로, 건물 철거, 불법 시설물 제거 등이 이에 해당한다. 반면 _____는 오직 _____만이 이행할 수 있는 의무로, 점유의 이전 등이 이에 해당한다. _____는 어떤 행위를 하지 않을 소극적 의무이나, 이미 위반된 경우 _____되어 대집행의 대상이 될 수 있다.

포인트 3. _____

대집행이 가능하기 위해서는 세 가지 _____이 충족되어야 한다. 첫째, _____이 있어야 하며, _____(약정에 따른 의무)는 대상이 되지 않는다. 둘째, 해당 의무가 _____여야 한다. 셋째, _____을 충족해야 하며, 다른 수단으로 이행 확보가 곤란하고 _____을 심히 해치는 경우에만 허용된다.

포인트 4. _____

대집행은 _____ → _____ → _____ → _____의 네 단계로 진행된다. _____는 의무 불이행 시 대집행을 하겠다는 사전 통지이며, _____로 이루어져야 한다. 비상시나 위험이 _____한 경우에는 계고를 생략할 수 있다. 대집행 비용은 원칙적으로 _____가 부담한다.

포인트 5. _____

_____는 _____을 목적으로 하는 _____이므로 원칙적으로 대집행의 대상이 되지 않는다. 그러나 건물의 _____가 _____인 경우에는 철거 의무에 _____가 포함되어, 강제 퇴거도 대집행의 대상이 될 수 있다고 대법원이 판시하였다.

포인트 6. _____

위법한 대집행에 대해 국민은 _____을 제기하여 권리를 구제받을 수 있다. 그러나 대집행이 이미 _____된 경우에는 계고·영장 통지 등에 대한 소송의 _____된다. 따라서 대집행을 다투는 경우에는 _____를 신청하여 대집행의 실행을 사전에 막는 것이 중요하다.

2027 수능특강 독서 (2부 적용학습 사회문화 03강) '행정 대집행'

[Part 5] ㉠ 내용 구조 — 학생용 (빈칸 버전)

포인트 1. 행정 대집행의 의무 유형 분류

의무 유형	정의	대집행 대상 여부
대체적 작위 의무	_____	_____
부작위 의무	_____	_____
비대체적 작위 의무	_____	_____

포인트 2. 대집행의 실체적 요건

요건	내용
첫째	_____
둘째	_____
셋째	_____

포인트 3. 대집행의 절차 (순서형)

단계	내용	세부 사항
1단계: 계고	_____	_____
2단계: 대집행 영장 통지	_____	_____
3단계: 대집행 실행	_____	_____
4단계: 비용 징수	_____	_____

포인트 4. 토지·건물 인도와 대집행 (비교형)

구분	인도 의무 (일반)	퇴거 의무 (철거 의무자)
의무 성격	_____	_____
대집행 가능 여부	_____	_____
판례 근거	_____	_____

[Part 6] 문장 독해 — 정답 버전 (괄호 해설 포함)

원본 지문 + 괄호 해설	문장 독해 (정답)
1) 행정 대집행은 공법상 대체적 작위 의무를 의무자가 불이행한 경우에 행정청이 의무자 대신 직접 행위를 하거나 제삼자에게 이를 하게 하고, 그 비용을 의무자로부터 징수하는 제도이다.(행정 대집행의 개념) 대체적 작위 의무란 타인이 대신하여 이행할 수 있는 적극적 행위 의무를 의미하며, 건물의 철거, 불법 시설물의 제거, 오염 물질의 제거 의무 등이 해당한다.(대체적 작위 의무의 개념) 이는 어떠한 행위를 하여서는 안 되는 소극적 의무인 부작위 의무나 오직 의무자만이 이행할 수 있는 의무인 비대체적 작위 의무와는 구별된다.(부작위 의무, 비대체적 작위 의무와의 구별) 행정 대집행은 국민의 재산권 등 기본권에 대한 중대한 제한을 수반하므로 반드시 법적 근거가 있어야 한다. 헌법상 법치 행정의 원리에 따라, 모든 행정 작용은 법률에 근거하여 이루어져야 하기 때문이다.(법치 행정의 원리에 따른 법적 근거의 필요성) 따라서 행정상 의무를 명할 수 있는 명령권의 근거가 되는 법이 동시에 강제로 행정을 집행하는 근거가 될 수는 없으며, 대집행을 위한 별도의 법적 근거가 필요하다.(명령권의 근거 ≠ 대집행의 근거)	중심어(구) 행정 대집행, 대체적 작위 의무, 법치 행정 문장 독해 •1 행정 대집행의 개념 : 공법상 대체적 작위 의무를 의무자가 불이행한 경우에 행정청이 의무자 대신 직접 행위를 하거나 제삼자에게 이를 하게 하고, 그 비용을 의무자로부터 징수하는 제도. 대체적 작위 의무의 개념 : 타인이 대신하여 이행할 수 있는 적극적 행위 의무. 건물의 철거, 불법 시설물의 제거, 오염 물질의 제거 의무 등. •2 구별되는 의무 유형 -3 부작위 의무 : 어떠한 행위를 하여서는 안 되는 소극적 의무 -(대비) -4 비대체적 작위 의무 : 오직 의무자만이 이행할 수 있는 의무 -(대비) •3 행정 대집행은 국민의 재산권 등 기본권에 대한 중대한 제한을 수반하므로 반드시 법적 근거가 있어야 함. -5 헌법상 법치 행정의 원리 : 모든 행정 작용은 법률에 근거하여 이루어져야 함. -(근거) •4 명령권의 근거가 되는 법이 동시에 강제로 행정을 집행하는 근거가 될 수는 없음 → 별도의 법적 근거가 필요. 중심 내용 행정 대집행의 개념과 대체적 작위 의무의 정의, 법치 행정 원리에 따른 법적 근거의 필요성
2) 행정 대집행법상 대집행이 가능하기 위해서는 다음과 같은 실체적 요건을 충족해야 한다.(대집행의 실체적 요건) 첫째, 공법상 의무의 불이행이 있어야 한다.(첫째 - 공법상 의무의 불이행) 예를 들어 건축법을 위반하여 건축물을 건축한 사람은 공법인 건축법에 따라 철거 의무가 발생하므로, 불법 건축물 철거 의무는 공법상 의무에 해당한다.(공법상 의무의 예시: 건축법 위반에 따른 철거 의무) 반면, 공공용지 취득 시 건물 소유자가 매매 대상 건물에 대한 철거 의무를 부담하겠다는 약정을 한 경우, 그 철거 의무는 공법상 의무가 아닌 약정에 따른 사법상 의무이므로 대집행의 대상이 되지 않는다.(사법상 의무의 예시: 약정에 따른 철거 의무 → 대집행 대상 아님) 둘째, 대체적 작위 의무여야 한다.(둘째 - 대체적 작위 의무여야 함) 부작위 의무나 비대체적 작위 의무는 대집행의 대상이 될 수 없다. 다만, 부작위 의무인 불법 공작물의 설치 금지 의무는 이미 불법 공작물이 설치된 경우 해당 공작물의 철거라는 작위 의무로 전환되어 대집행의 대상이 된다.(부작위 의무의 작위 의무로의 전환 -예외) 셋째, 비례의 원칙을 충족해야 한다.(셋째 - 비례의 원칙) 즉 다른 수단으로 이행을 확보하기 곤란하고, 불이행을 방치함이 심히 공익을 해치는 경우에 한해 대집행이 용인될 수 있다.	중심어(구) 실체적 요건, 공법상 의무, 비례의 원칙 문장 독해 •1 행정 대집행법상 대집행의 실체적 요건 •2 첫째, 공법상 의무의 불이행이 있어야 함. -3 공법상 의무의 예 : 건축법 위반에 따른 철거 의무 → 공법상 의무에 해당 -(예시) -4 사법상 의무의 예 : 약정에 따른 철거 의무 → 대집행의 대상이 되지 않음 -(대비) •3 둘째, 대체적 작위 의무여야 함. -5 부작위 의무나 비대체적 작위 의무는 대집행의 대상이 될 수 없음. -6 다만, 부작위 의무인 불법 공작물의 설치 금지 의무는 이미 설치된 경우 철거라는 작위 의무로 전환 → 대집행 대상이 됨 -(예외) •4 셋째, 비례의 원칙을 충족해야 함 : 다른 수단으로 이행을 확보하기 곤란하고, 불이행을 방치함이 심히 공익을 해치는 경우에 한해 용인. 중심 내용 행정 대집행의 실체적 요건: 공법상 의무 불이행, 대체적 작위 의무, 비례의 원칙
3)	중심어(구) 계고, 대집행 영장, 대집행 실행, 비용 징수

2027 수능특강 독서 (2부 적용학습 사회문화 03강) '행정 대집행'

대집행은 법적 절차에 따라 진행되며, 크게 네 단계로 이루어진다.(대집행의 네 단계) 첫 번째 단계는 계고이다. 계고는 상당한 기간 내에 의무를 이행하지 않으면 대집행을 하겠다는 의사를 사전에 통지하는 행위이다.(첫 번째 단계 - 계고의 개념) 행정 대집행법은 대집행 전 계고를 의무화하고 있으나, 비상시나 위험이 절박한 경우에는 계고 없이 대집행이 가능하다.(계고의 의무화 및 예외) 계고는 문서로 하여야 하며, 의무자가 스스로 의무를 이행하는 데 필요한 상당한 이행 기간을 정하여야 한다.(계고의 형식: 문서, 이행 기간 설정) 두 번째 단계는 대집행 영장에 의한 통지이다. 의무자가 계고를 받고도 지정 기간까지 의무를 이행하지 않을 경우, 행정청은 대집행 영장으로써 대집행 실행 시기, 대집행 책임자의 성명, 대집행 비용을 의무자에게 통지해야 한다.(두 번째 단계 - 대집행 영장에 의한 통지의 내용) 세 번째 단계는 대집행 실행이다. 대집행의 실행은 행정청이 스스로 또는 제삼자로 하여금 대체적 작위 의무를 이행시키는 물리력의 행사를 말한다.(세 번째 단계 - 대집행 실행의 개념) 네 번째 단계는 비용 징수이다. 대집행 비용은 원칙적으로 의무자가 부담해야 한다. 행정청은 비용의 금액과 납부 기일을 정하여 의무자에게 문서로 납부를 명해야 한다.(네 번째 단계 - 비용 징수의 절차)	문장 독해 •1 대집행은 법적 절차에 따라 크게 네 단계로 이루어짐. •2 첫 번째 단계 - 계고 : 상당한 기간 내에 의무를 이행하지 않으면 대집행을 하겠다는 의사를 사전에 통지하는 행위. -3 대집행 전 계고를 의무화. 다만, 비상시나 위험이 절박한 경우에는 계고 없이 대집행 가능 -(예외) -4 계고는 문서로 하여야 하며, 상당한 이행 기간을 정하여야 함. •3 두 번째 단계 - 대집행 영장에 의한 통지 : 대집행 실행 시기, 대집행 책임자의 성명, 대집행 비용을 통지. •4 세 번째 단계 - 대집행 실행 : 행정청이 스스로 또는 제삼자로 하여금 대체적 작위 의무를 이행시키는 물리력의 행사. •5 네 번째 단계 - 비용 징수 : 대집행 비용은 의무자가 부담. 행정청은 금액과 납부 기일을 정하여 문서로 납부를 명해야 함. 중심 내용 대집행의 네 단계 절차: 계고 → 대집행 영장 통지 → 대집행 실행 → 비용 징수
4) 대집행의 대상과 관련하여 특히 논쟁이 되는 것은 토지·건물의 인도가 대집행의 대상이 될 수 있는가이다.(토지·건물의 인도가 대집행 대상이 되는가 -문제 제기) 판례에 의하면 토지·건물의 인도는 대집행의 대상이 될 수 없다.(판례: 토지·건물의 인도는 대집행 대상이 아님) 대법원은 토지 공영 시설 점유자에 관한 판결에서, 점유 배제와 점유 이전을 목적으로 하는 인도 의무는 비대체적 작위 의무이므로 대집행의 대상이 될 수 없다고 판시했다.(=인도 의무는 비대체적 작위 의무) 점유를 이전하는 행위는 오직 의무자만이 이행할 수 있는 행위이므로 타인이 대신할 수 없기 때문이다.(이유: 점유 이전은 의무자만 가능) 다만, 대법원은 후속 판결에서 건물의 점유자가 철거 의무자일 때에는 건물 철거 의무에 퇴거 의무도 포함되어 있다고 판시하여, 점유 배제를 위한 강제 퇴거는 대집행의 대상이 될 수 있음을 인정하였다.(후속 판결: 철거 의무자의 퇴거는 대집행 가능)	중심어(구) 토지·건물의 인도, 비대체적 작위 의무, 퇴거 의무 문장 독해 •1 논쟁 : 토지·건물의 인도가 대집행의 대상이 될 수 있는가 -(문제 제기) •2 판례 : 토지·건물의 인도는 대집행의 대상이 될 수 없음. -3 대법원 판결 : 점유 배제와 점유 이전을 목적으로 하는 인도 의무는 비대체적 작위 의무 → 대집행 대상이 될 수 없음. -4 이유 : 점유를 이전하는 행위는 오직 의무자만이 이행 가능 → 타인이 대신할 수 없음 -(근거) •3 다만, 후속 판결 : 건물의 점유자가 철거 의무자일 때 → 건물 철거 의무에 퇴거 의무도 포함 → 점유 배제를 위한 강제 퇴거는 대집행 대상이 될 수 있음. 중심 내용 토지·건물 인도의 대집행 대상 여부에 관한 판례: 인도 의무는 비대체적 작위 의무이나, 철거 의무자의 퇴거는 대집행 가능
5) 위법한 대집행으로 권리를 침해당한 국민은 해당 행정청을 상대로 행정 소송을 제기하여 권리를 구제받을 수 있다.(위법한 대집행에 대한 행정 소송의 가능성) 계고, 대집행 영장에 의한 통지, 대집행의 실행, 비용 납부 명령은 모두 행정 소송의 대상이 된다.(행정 소송의 대상 범위) 다만, 대집행이 이미 실행돼 버리면 계고나 영장 통지, 대집행 실행에 대한 소송은 그 이익이 상실된다.(대집행 완료 후 소의 이익 상실) 대집행이라는 물리적 실행이 끝나 버린 상황에서 설령 법원이 계고나 영장 통지 등의 위법성을 인정하더라도 이미 철거된 건물을 철거되기 이전의 상태로 되돌릴 방법이 없기 때문이다.(이유: 원상회복 불가능)	중심어(구) 행정 소송, 소의 이익, 집행 정지 문장 독해 •1 위법한 대집행으로 권리를 침해당한 국민은 행정 소송을 제기하여 권리를 구제받을 수 있음. -2 계고, 대집행 영장 통지, 대집행 실행, 비용 납부 명령 → 모두 행정 소송의 대상. •2 다만, 대집행이 이미 실행돼 버리면 계고·영장 통지·대집행 실행에 대한 소송의 이익이 상실됨. -3 이유 : 물리적 실행이 끝난 상황에서 위법성을 인정하더라도 이미 철거된 건물을 되돌릴 방법이 없음 -(근거) •3 따라서 집행 정지를 신청하여 대집행의 실행을 막는 것이 중요.

2027 수능특강 독서 (2부 적용학습 사회문화 03강) '행정 대집행'

따라서 행정 소송에서 대집행을 다룰 경우, 집행 정지를 신청하여 대집행의 실행을 막는 것이 중요하다.(대응 방법: 집행 정지 신청)	중심 내용 <u>위법한 대집행에 대한 행정 소송과 집행 정지의 중요성</u>
6) 행정 대집행은 행정상 의무의 이행을 확보하기 위한 중요한 수단이지만, 동시에 국민의 기본권 보장과 법치 행정의 원리라는 틀 안에서 운용되어야 한다.(행정 대집행의 의의와 한계) 특히 대집행의 요건, 대상, 절차, 실행 방법 등에 관한 법리적 쟁점들은 행정의 실효성과 국민의 권익 보호라는 두 가치의 균형점을 모색하는 과정에서 발생한다.(행정의 실효성과 권익 보호의 균형) 따라서 행정청의 대집행권 행사의 필요성을 인정하되 재량권 남용이나 일탈이 있는 경우 이를 통제하는 사법 심사가 중요한 역할을 한다.(사법 심사의 역할: 재량권 남용·일탈의 통제)	중심어(구) <u>행정의 실효성, 권익 보호, 사법 심사</u> 문장 독해 •1 행정 대집행은 행정상 의무의 <u>이행을 확보</u>하기 위한 중요한 수단이지만, <u>기본권 보장</u>과 <u>법치 행정의 원리</u>라는 틀 안에서 운용되어야 함. •2 대집행의 법리적 쟁점들은 <u>행정의 실효성</u>과 국민의 <u>권익 보호</u>라는 두 가치의 <u>균형점</u>을 모색하는 과정에서 발생. •3 행정청의 대집행권 행사의 필요성을 인정하되 <u>재량권 남용</u>이나 <u>일탈</u>이 있는 경우 이를 통제하는 <u>사법 심사</u>가 중요한 역할. 중심 내용 <u>행정의 실효성과 국민의 권익 보호 사이의 균형, 사법 심사의 역할</u>
	글의 주제 : <u>행정 대집행의 개념, 요건, 절차, 대상 및 쟁점, 그리고 사법적 통제</u>

[Part 7] ◎ 독해 포인트(설명서) — 정답 버전

행정 대집행은 공법상 대체적 작위 의무를 의무자가 불이행한 경우에 행정청이 의무자 대신 이행하거나 제삼자에게 이행하게 하고, 그 비용을 징수하는 제도이다. 이는 법치 행정의 원리에 따라 반드시 별도의 법적 근거가 있어야 한다. 대집행이 가능하기 위한 실체적 요건으로는 공법상 의무의 불이행, 대체적 작위 의무일 것, 비례의 원칙의 충족이 요구된다. 대집행은 계고, 대집행 영장에 의한 통지, 대집행 실행, 비용 징수의 네 단계로 진행된다. 토지·건물의 인도는 비대체적 작위 의무로서 대집행의 대상이 될 수 없으나, 철거 의무자가 점유자인 경우 퇴거 의무도 철거 의무에 포함되어 대집행이 가능하다. 위법한 대집행에 대해서는 행정 소송을 제기할 수 있으며, 대집행 완료 전에 집행 정지를 신청하는 것이 중요하다. 행정 대집행은 행정의 실효성과 국민의 권익 보호라는 두 가치의 균형 속에서 운용되어야 하며, 사법 심사가 이를 통제하는 중요한 역할을 한다.

[Part 8] ◎ 핵심 개념 — 정답 버전

포인트 1. 행정 대집행

행정 대집행은 공법상 대체적 작위 의무의 불이행이 있을 때, 행정청이 의무자를 대신하여 이행하거나 제삼자에게 이행하게 하는 행정상 강제 집행 수단이다. 이는 국민의 기본권에 대한 중대한 제한을 수반하므로, 법치 행정의 원리에 따라 별도의 법적 근거가 반드시 필요하다. 행정상 의무를 명하는 명령권의 법적 근거와 대집행의 법적 근거는 별개이다.

포인트 2. 대체적 작위 의무와 비대체적 작위 의무

대체적 작위 의무란 타인이 대신 이행할 수 있는 적극적 행위 의무로, 건물 철거, 불법 시설물 제거 등이 이에 해당한다. 반면 비대체적 작위 의무는 오직 의무자 본인만이 이행할 수 있는 의무로, 점유의 이전 등이 이에 해당한다. 부작위 의무는 어떤 행위를 하지 않을 소극적 의무이나, 이미 위반된 경우 작위 의무로 전환되어 대집행의 대상이 될 수 있다.

포인트 3. 대집행의 실체적 요건

대집행이 가능하기 위해서는 세 가지 실체적 요건이 충족되어야 한다. 첫째, 공법상 의무의 불이행이 있어야 하며, 사법상 의무(약정에 따른 의무)는 대상이 되지 않는다. 둘째, 해당 의무가 대체적 작위 의무여야 한다. 셋째, 비례의 원칙을 충족해야 하며, 다른 수단으로 이행 확보가 곤란하고 공익을 심히 해치는 경우에만 허용된다.

포인트 4. 대집행의 절차

대집행은 계고 → 대집행 영장에 의한 통지 → 대집행 실행 → 비용 징수의 네 단계로 진행된다. 계고는 의무 불이행 시 대집행을 하겠다는 사전 통지이며, 문서로 이루어져야 한다. 비상시나 위험이 절박한 경우에는 계고를 생략할 수 있다. 대집행 비용은 원칙적으로 의무자가 부담한다.

포인트 5. 토지·건물 인도와 대집행

토지·건물의 인도는 점유 이전을 목적으로 하는 비대체적 작위 의무이므로 원칙적으로 대집행의 대상이 되지 않는다. 그러나 건물의 점유자가 철거 의무자인 경우에는 철거 의무에 퇴거 의무가 포함되어, 강제 퇴거도 대집행의 대상이 될 수 있다고 대법원이 판시하였다.

포인트 6. 행정 소송과 집행 정지

위법한 대집행에 대해 국민은 행정 소송을 제기하여 권리를 구제받을 수 있다. 그러나 대집행이 이미 실행된 경우에는 계고·영장 통지 등에 대한 소송의 이익이 상실된다. 따라서 대집행을 다투는 경우에는 집행 정지를 신청하여 대집행의 실행을 사전에 막는 것이 중요하다.

2027 수능특강 독서 (2부 적용학습 사회문화 03강) '행정 대집행'

[Part 9] ㉠ 내용 구조 — 정답 버전

포인트 1. 행정 대집행의 의무 유형 분류

의무 유형	정의	대집행 대상 여부
대체적 작위 의무	<u>타인이 대신 이행할 수 있는 적극적 행위 의무</u>	○
부작위 의무	<u>어떤 행위를 하지 않을 소극적 의무</u>	× (위반 시 작위 의무로 전환 가능)
비대체적 작위 의무	<u>오직 의무자만이 이행할 수 있는 의무</u>	×

포인트 2. 대집행의 실체적 요건

요건	내용
첫째	<u>공법상 의무의 불이행이 있어야 함 (사법상 의무는 대상 아님)</u>
둘째	<u>대체적 작위 의무여야 함 (부작위·비대체적 작위 의무는 대상 아님)</u>
셋째	<u>비례의 원칙 충족: 다른 수단으로 이행 확보가 곤란하고 공익을 심히 해치는 경우</u>

포인트 3. 대집행의 절차 (순서형)

단계	내용	세부 사항
1단계: 계고	<u>대집행 의사를 사전 통지</u>	<u>문서로 작성, 이행 기간 설정, 비상시 생략 가능</u>
2단계: 대집행 영장 통지	<u>실행 시기·책임자·비용을 통지</u>	<u>의무자가 계고 후에도 불이행 시</u>
3단계: 대집행 실행	<u>물리력을 행사하여 의무 이행</u>	<u>행정청 또는 제삼자가 이행</u>
4단계: 비용 징수	<u>대집행 비용을 의무자에게 부과</u>	<u>금액·납부 기일을 정하여 문서로 명령</u>

포인트 4. 토지·건물 인도와 대집행 (비교형)

구분	인도 의무 (일반)	퇴거 의무 (철거 의무자)
의무 성격	<u>비대체적 작위 의무</u>	<u>철거 의무에 포함되는 부수적 행위</u>
대집행 가능 여부	<u>불가능</u>	<u>가능</u>
판례 근거	<u>점유 이전은 의무자만 가능</u>	<u>철거를 위해 퇴거가 선행되어야 함</u>